

עין משפט
נר מצוה

בבא א ב מיי פ"ח מהל' מביה הל' יג סמג עשין פפ טו"ע ח"מ ס"י ל ג מיי פ"ב מהל' כניס ריח סעיף טו: הלכה יא ועיין בשענות ובמ"מ סמג עשין פכ טו"ע ח"מ סימן קעג סעיף ב: לא ד מיי פ"י מהל' נחלות הל' א סמג עשין ו טו"ע ח"מ סימן קעס סעיף ג:

רבינו גרשום

הגיעו: משחה. מדהת: והאנן תנן פחות משותת הגיעו עד שתות ינכה. והכא קא חסר רובע: מר קים ליה בגויה. ולא הויא כי אלא חמיסר: דעדיפא כעשרים. כי היכי דקרקע אחרת קנל כי הכי נמי הא שויא כעשרים דשפירא הגורלות: דקא צייית להדרי. למיפגל בגורל: גמרי ומקני להדרי. אצ"ג דאריך לא עלה גורלו קנל זה מזה: רב אמר בטלה מחלוקת. כלומר אותה מחלוקת שחלקו בטלה ליחלוק בדמיעיקי ויחלוקו בשוה: ושמואל אמר מקמצין. כל אחד מחלקו ויתנו לו עד שיהא חלקו גדול מחלק אחד מהם: הגוה בי תלתא. אחין או שותפין דקמו ואולי בי תרי מיניהו. שלא בפני השלישי ופלגי: התם. ודאי לא בטלה מחלוקת (התם) דכי נחתי אדעתא דבי תלתא נחתי לחלק ג' חלקים לפלגי חלקים אביהן כו' משמע התם דאי לאו משום מה כח בית דין יפה היה אמינא דבי תלתא ומשום הכי בטלה מחלוקת: אלמא קא דינא. כלומר כל מה שחלקו מקוים הוא ולא אפשר בחזרה: אפילו בסאה אחרונה. ואם איחא דקם דינא אמאי מפז למיחדו ביה והא אתני ליה הכור שלם:

קו:

ושמואל **אמר** מקמצין. פ"ה שיתן לו כל אחד שלש וחלקו ומשמע מתוך פירושו שלא בגורל וקשה דלמה יגרע הוא שהם נטלו בגורל והם יתנו מה שירצו בלא גורל ולימא להו מעלינן להו כנכסי דבר מריון ^(א) וקי"ל כרב יוסף בפ"ק (לעיל דף יב: ושם) ואפי' בגורל אין לו להטיל עם כל אחד ואחד בפני עצמו אלא עם שניהם יחד כדי שיפול לו חלק בצמ אחת^א אלא מפרש ר"י מקמאים כגון אם יש להן שלש שדות ולקחו כל אחד שדה והשלישית חלקו וכשצא אחיהם יפילו גורל על כל השדות ובאחיה שיפול גורלו יזכה ולענין זה לא בטלה מחלוקת שאם יפול השדה השלישית לחלקו וזו הראשונים בחלקם כמו שהיו הראשונים מתחלה ואפילו נפל לו שדה שהיה של אחד מהן מכל מקום לא יחלקו כל המותר אלא שדה שלישית שהיה נמצא לה ונמצא לה יהיה כצמחלה ושדה שניה יחלקו^ב וכן הני ^(ט) צר תלת דקיימי ואזול תרי מיניהו ופלוג פירוש כשנפל לה שדה ולזה שדה ושדה שלישית נשארה כשיצא שלשי יפילו גורל על הכל ואם יפול אותו שדה הנשאר לחלקו וזו הראשונים בחלקם ולא כפ"ה דמועלת מחלוקתם לגמרי אף לשלישי ואע"ג דפלוג בלא דעמיה ומה שהציא ראייה אינה ראייה דהתם צמטלטלין אבל במקרקעי דשייך קפידא צרוחות אין אחד יכול לחלוק בלא דעת צברו כדאמרינן באלמנה ניוזות (כמוצות דף ק. ושם) יתומים שצאו לחלוק בנכסי אביהן כו' משמע התם דאי לאו משום מה כח בית דין יפה היה יכולין למחות צרוחות והכא דלא שייך מה כח צ"ד יפה למה לא יוכל למחות כי פלג חד בלא דעתא דחבציה ומיהו לפר"י דמפרש התם דבורין להן חלק יפה בלא גורל קאמר לא קשיא מידי לפ"ה דאי לאו מה כח צ"ד יפה לא היה מהני בלא גורל אבל בגורל מהני ואפילו בלא מה כח צ"ד יפה ^(חולקין) ואפילו לפירוש ר"ת דע"י גורל קאמר איכא למימר דהתם ודאי שהיתומין קטנים ואין אחד מהן מוצע לחלוק אי לאו מה כח צ"ד יפה היו יכולין למחות אבל אם אחד מהן גדול ומוצע לחלקו כי הכא בלא כח צ"ד יפה חולקין^י:

כו' היינו טעמא דלא צריך כולי האי משום דגמרי בצלב שלם ומקנו למי שיעלה הגורל מיד מהני אפינו היכא דלא גמרי ומקנו דצהיהא הנאה דלייטי להדדי וגשמעין אז לזה לחלוק בגורל כדי שיטול כל אחד חלקו בפני עצמו דאינן חפצים עוד בשותפות הלכך אין רוזין שיהא עוד עכוז בצבר וגמרו ומקנו אהדדי. כן זקוק אני לפרש שהרי אין כתוב בספרים אלא אמר רב אשי הלכך לא צא לסתור טעמו של ר' אלעזר אלא לתרצו: **שני אחין שחלקו**. קרקעות: **בטלה מחלוקה**. ויחלקו לבתחלה בשלשה חלקים ובגורל דנהי נמי דנפל גורל לאחד מהן כולן הני מילי היכא דחלקו כראוי אבל היכא דכל אחד נטל יותר מחלקו חלוקה בטעות הוא והדרא: **מקמלין**. נוטל כל אחד שליש מחלקו ונותנין לזה כגון שירשו שש שדות ונטלו זה שלש וזה שלש וצא להן אח זה נתן לו שדה אחת וזה נתן לו שדה אחת הרי לכל אחד שני שדות והנם שוים: **הדר דינא**. כלומר חזרת החלוקה בשביל שנטלו חלקם שלא מדעת אח השלישי: **אלא מעסה הני** **צי סלסא**. אחין או שותפין דקיימי ואזול צי תרי מיניהו ופלוג בלא ידיעת השלישי בשלשה חלקים בפני שלשה בית דין הדיוטות כדאמר^י באלו מציאות ^(ב"מ דף לב.): **הכי נמי דבטלה מחלוקה**. כשיצא השלישי ויאמר איני חפץ בהך חלוקה בתמיה. מהכא שמעינן דפשיטא להו דתלתא אחים או תלתא שותפין אי נמי תרי אחי או תרי שותפי כדמוכח באלו מציאות ^(שם דף לא.): באיסור ורב ספרא דעבוד עיסקא צהדי הדדי והלך רב ספרא ופלג בלא דעתא דאיסור באפי תרי כו' ופלג חד בלא דעתא דחבציה וכוון דפלג בלא דעתא דחבציה באפי תלתא ואית ליה סהדי דפלג כדאמרינן באלו מציאות מתקיים החלוקה ואין חבירו יכול לערער עליה ואם חלק שלא בפני בית דין לא כלום הוא ומה שהשציחו הנכסים השציחו לאמנע. והני מילי מידי דצריך שומא אבל חלוקת מעות דלא צריך שומא אין צריך לחלוק בפני צ"ד: **אדעסא דצי סלסא**. בשלשה חלקים חלקו הכל דמטי לכל חד חלק הראוי לו הלכך לדעתו לא חיישינן דאילו הוה הכא נמי הוה פליג בגורל אבל הכא דאגלאי מילתא לבסוף דנטל יותר מדאי טעות הוא ובטלה מחלוקת: **ושמואל דאמר מקמלין אלמא קם דינא**. דכל מי שנוטל דבר הראוי לו אלא שאינו נוטל כשיעור הראוי לו אלא יותר וה"ה לפחות קאמר שמואל מדאי דתפיס תפיס אי הכי אמאי אמר שמואל יכול לחזור צו מוכר ואפילו בסאה אחרונה ומוציא מיד הלוקח כ"ט סאין שבאו כבר לידו ואמאי הא כיון דהוה ראוי לטוול כור כדאמני ליה מוכר צמה שזכה כבר יזכה אף על גב דלא צא לידו כשיעור הראוי לו אלא לאו שמע מינה דהדר דינא היכא דנטל פחות וכל שכן היכא דנטל יותר כדלעיל וקשיא דשמואל אדשמואל:

בית כור פרק שביעי בבא בתרא

והא עשרים אמר לי. ולדעת כן אמר לי כך שישלים לי הפחת משדה אחר או ינכה לי מן הדמים דלדעת כן אמר לי עשרים שהוא עצמו היה סבור דהויא כ' ועל מנת להשלים לי מדת כ' אמר לי עשרים: א"ל. אביי מני למימר לך דהאי דקאמר כ' לא לתת לך כ' שהרי גם

הוא היה יודע שאין צעדה אלא חמיסר אלא דעדיפא כעשרין של שדה אחר אמר לך ולהשציח מקמו אמר כן: **סניא ר' יוסי אומר** נו'. אידי דליירי צמתינ' צמוכר קרקע לתצירו צמדה ומנא יומר מכדי מדתו דמחזיר ולא אמרינן בטל המכר נקט נמי להך דאיחמר לקמן שני אחין שחלקו וצא להן אח דקאמר שמואל מקמלין מחזיר את מה שש לו יותר דומיא דצמתינ' ואגב גררא דהיאח קתני צרישא הך צרייתא לאשמועינן דחלוקה בגורל קינא דעלה פליגי רב ושמואל היכא דחלקו וצא להן אח דדמיא להך דר' יוסי שלא עלה הגורל לכולן: **האחין שחלקו**. ציררו שנים ושלשה חלקין שוין ואח"כ יפילו גורלות וה"ה לשותפין: **כיון שעלה** נו'. שנפל הגורל על אחד מהם והוצרך חלקו: **קנו כולן**. כלומר זה קנה לגמרי בגורל ולא יוכלו לחזור צו ואם הם שנים זה קנה חלקו שנפל עליו הגורל וגם חצירו קנה דעל מי יפול גורל שני כי אם על השני ואם ג' אותו שנפל לו הגורל קנה חלקו והשנים קנו צין שניהם שני החלקים לחלקו צייניהם כל שעה שירצו אף לחלקו צענין אחד ואחר כך יפילו גורלות ומיהו היכא דנפל הגורל לכולן פשיטא דקנו כולן ואע"ג דלא אחזוק כל אחד בשלו דכיון דמוחזקין ועומדין הן כולן בכל הקרקע אין מצרר לכל אחד חלקו המגיעו (ולא שגא קרקע ולא שגא מטלטלין כיון שעלה הגורל לזה קנה חצרו כמו כן חלקו המגיעו מיד בלא נפילת גורל דהא לא מפליג גמרא צין מקרקעי למטלטלין הכא מיד): **מ"ט**. צמאי קנו הרי לא נפל גורל ולא החזיקו כל אחד בשלו עד"ן דאי אחזוק מאי למימרא: **בקלפי ואורים ותומים**. כדאמרינן ציש נוטלין ^(לקמן דף קכב.) אלעזר מלושב אורים ותומים ויהושע וכל ישראל עומדין לפניו קלפי של שבטים וקלפי של מחומין מונחין לפניו והיה מכוין צרות הקודש כו': **אמר רב אשי** לעולם כתחלת ארץ ישראל קונה גורל ודקשיא לך אי מה להלן שיעלה הגורל מיד מהני גמר דעתם עם הגורל באורים ותומים שחלקו ויבין שגא האח הג' יכול כל אחד לומר נחזור גם אנחנו ונחלקו בגורל עם זה האח הג' לפי שבטלה מחלוקת כיון שלא היה זה הג' עמנו במחלוקתונו. שם.

הגורל מקנה להן כלום אלא שגא מטלטלין כיון שנפל גורל דהא לא מפליג גמרא צין חלקו המגיעו מיד בלא נפילת גורל דהא לא נפל גורל ולא החזיקו כל אחד בשלו עד"ן דאי אחזוק מאי למימרא: **בקלפי ואורים ותומים**. כדאמרינן ציש נוטלין ^(לקמן דף קכב.) אלעזר מלושב אורים ותומים ויהושע וכל ישראל עומדין לפניו קלפי של שבטים וקלפי של מחומין מונחין לפניו והיה מכוין צרות הקודש כו': **אמר רב אשי** לעולם כתחלת ארץ ישראל קונה גורל ודקשיא לך אי מה להלן שיעלה הגורל מיד מהני גמר דעתם עם הגורל באורים ותומים שחלקו ויבין שגא האח הג' יכול כל אחד לומר נחזור גם אנחנו ונחלקו בגורל עם זה האח הג' לפי שבטלה מחלוקת כיון שלא היה זה הג' עמנו במחלוקתונו. שם.

מסורת הש"ס

(א) (ב"ק ט, א.) (ג) צ"ל ואזיל חד כ"ה כס"א. רש"י, ג) לעיל פו: קה. נבי"מ קכ"ג. (ד) נוע"ט מוס' גיטין לג. ד"ה צ"ד.



הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה ושמואל וכו' דקיימא לן וכו' כמו שהיו מתחלה כ"ל ותיבת הראשונים נמחק: (ב) בא"ד וכן הני בי תלתא דקיימי ואזול בי תרי:



מוסף רש"י

כור בשלישים אני מוכר לך. לר"ן היה לו למעט כנגד דמי הסר ולא נמסיון שיהא זה קונה פחות מסור ולא יותר מסור אלא כור צמטוס מקנה לו לא פחות ולא יותר, הלכך אם משך ואע"פ שפסק ואפילו נגרשות לוקח ובעלו של לוקח לא קנה עד שיהא הסר מטרוד טול, דהכא מידרה מעבבא הואיל והקפיד במכירה פחות ונשום הכי יכול לחזור צו מכל המכירה, אפילו כשנמדד לו כיט סאין חזר הוא כל זמן שלא נמדד סאה אחרונה, ואע"פ שמכר וביטן סאין אינה משיכה מעליה, דכור זה חד מקח הוא ועד דמשך טוילה לא קני כדאמרינן בפרק הובב (מו). דהיכא דמכר לו חמור בצרה ובעל ומשך את הפרה ולא משך את הטלה שניהם יכולין לחזור בצם משום דלא חיי משיכה מעלייתא ^(לשיל פה ובע"ז ב"מ קכב.) ראשון ראשון קנה. כיון דא"ל סאה נכלל כל סאה וסאה הוה ליה חד מקח ומשיכת כל אחת קנאה ^(ב"מ קכב.) שכל אחד מכירה בפני עצמו הוה ונגזן דהויא מדה דלוקח ובסימנא, דקני ליה כליו, א"ג צרשות מוכר וכטון דא"ל מעיקרא יקנה לך בלך כרסומי ^(לשיל פה.).



מוסף תוספות

א. [מן]ה טעם הם נותנים לו במפורז והם נוטלים חלקם במכונם, וכי בשביל שלא היה שם בשעת חלוקתם הפסיד את זכותו. ש. ב. ורב סבר בטלה מחלוקת ויבין שבא האח הג' יכול כל אחד לומר נחזור גם אנחנו ונחלקו בגורל עם זה האח הג' לפי שבטלה מחלוקת כיון שלא היה זה הג' עמנו במחלוקתונו. שם.